

협정관세 적용배제에 대한 불복절차 안내문 (예시)

- ○○FTA 협정 제00조 및 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조에 근거하여 귀사에서 수입한 물품에 대해 실시된 원산지조사 결과 수입신고번호 00000-00-0000000 등 총 0건이 아래와 같은 사유로 협정관세 적용이 배제되었음을 알려드립니다.
- 귀사가 원산지조사 결과에 대해 이의가 있는 경우 결과를 통지받은 날부터 30일 이내에 관세청장 또는 ○○세관장에게 이의제기 할 수 있습니다.
- ※ 근거규정 : 자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제17조제7항
- 아울러, 귀사는 원산지조사 결과에 따른 협정관세 적용 배제 처분에 대해 아래와 같은 방법으로 세관장 등에게 불복을 제기할 수 있습니다.
- ※ 근거규정 : 관세법 제118조부터 제132조

종 류	제 기 기 간	재 결 청	소 관 위 원 회	비 고
과세전적부심사	과세전통지 받은 날부터 30일 이내	세관장 관세청장	관세심사위원회	세액납부 前
이의신청	처분을 한 것을 안 날 (처분 통지를 받은 날) 부터 90일 이내	세관장		원하는 경우
심사청구		관세청장	조세심판관회의	하나를 선택하여 청구
심판청구		조세심판원장		
감사원 심사청구		감사원장	감사위원회	

- 부족세액의 징수와 관련하여 수입자에게 정당한 사유가 있는 경우 등 가산세 면제 사유가 있는 경우에는 「납세업무 처리에 관한 고시」 별지 제12호서식의 가산세 (보정이자) 면제신청서를 작성하여 ○○세관장에게 제출(관세청 전자통관시스템 (unipass.customs.go.kr)으로 전송 또는 서면) 하시기 바랍니다.
- ※ 근거규정 : 자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제36조 및 같은 법 시행령 제47조
- 또한, 세관장이 경정고지 하거나 원산지조사 통지를 받은 수입신고 건을 수입자가 수정신고 하는 경우 부가가치세법 제35조 및 같은 법 시행령 제72조에 따라 수정 수입세금계산서의 발급이 제한될 수 있습니다. 만약 귀사가 협정 및 관련법령에서 정한 발급제한 사유에 해당하지 않는다고 증명하는 경우에는 ○○세관장에게 수정수입계산서의 발급을 신청하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
- ※ 근거규정 : 부가가치세법 제35조 및 같은 법 시행령 제72조

년 월 일

○○ 세 관 ○ ○ 과 장